سؤال و جواب الدرس الثاني الفقه

اختبار متقدم في الفقه مبني على الدرس الثاني، يختبر الفهم العميق والاستنباط والتحليل من نصوص وتنبيهات الشيخ، مناسب لمستوى الدراسات العليا.

سراج الغرب La Lanterne des Cœurs

cmc · Tunisia

Star 0 Try as student

1 بمعيار النص في الدرس، ما العلة الفقهية الأساسية التي استلزمت لوجوب الوضوء عقد خروج المذي، وكيف يميزها الشيخ عن المني؟

A لأنه ينجس البدن.

B لأن خروجه علامة على هدأت أصعاب - وهذا ما قرره الشيخ عن المذي

C لأنه يمنع قبول الصلاة مطلقا

D لأن المذي مثل الودي في الحكم الفقهي

Explanation

1. هذا مبني على القاعدة التي قررها الشيخ في الدرس بأن الوضوء يجب لتخارج المعتاد من المخرج؛ وما دلّ عليه كلام المصنف بذكر المذي كـ"ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة بالإمذاء".
2. المذي وضع على حكم الوضوء لأن خروجه مرتبط باللذة لكن ليس بدافق؛ أما المني فهو "الماء الدافق" الذي يوجب الغسل لا الوضوء، كما بيّن المصنف.

2 عند تطبيق القاعدة على نوم خفيف مقارنة بالنوم الثقيل - ما الضابط الذي اعتمده المالكية لتمييزهما وفق ما ورد في الدرس؟

A مدة النوم فقط

B العلامات الدالة مثل سيلان الريق والمايل الحمود

C حضور شخص آخر في الغرفة

D النوم في وضعية النوم على الظهر

Explanation

1. هذا مبني على القاعدة التي ذكرها الشيخ بأن النوم ليس موجبا للوضوء على إطلاقه، وأن الضابط عند المالكية هو علامات النوم الثقيل.
2. ذكر الدرس علامات مثل سيلان ريق والمايل الحمود وسقوط ما بالية أو الكلام بغير وعي دالة على النوم الثقيل الذي يوجب الوضوء، أما الخفيف فلا يوجب.

3 بناء على تقييد المصنف في الدرس، كيف يُعامل خروج الودي (المائي الأبيض الخاثر) مقارنة بالبول؟

A يوجب الغسل دائما

B لا يبطل الوضوء إطلاقا

C يستحب التطهير منه فقط

D يُعامل مثل البول في إيجاب الوضوء

Explanation

1. هذا يفهم من كلام الشيخ عندما قال إن الودي "يجب منه ما يجب من البول".
2. إذا يُعامل الودي مثل البول من حيث إيجاب الوضوء؛ الفارق أن أصله طاهر بخلاف وخروجه مرتبط بأثار البول.

4 استنباطًا من نص الدرس، أي الأحوال التالية تُعد سببًا (لا حدثًا) لوجوب الوضوء، وتكيف يختلف السبب عن الحدث عند المصنف؟

A خروج البول من المخرج

B وجود ريح مستمر دون انقطاع

C النوم الثقيل الذي يفقد الشعور

D خروج المني

Explanation

1. المصنف فرق بين الحدث -ما هو موجب بنفسه- والسبب -ما يؤدي إليه دون كونه حدثًا بنفسه
2. النوم والغيبة يعدان أسبابًا في الدرس، فلا يكون النوم الخفيف سببًا إلا إذا كان ثقيلاً، لذلك السبب هنا هو النوم الثقيل لا مجرد نوم خفيف

5 وفق شرح الشيخ عن الملاءمة والمباشرة، متى تُعد علامة مرأيها تبطل الوضوء؟

A كل ملاءمة تقترح بأي صورة

B إذا كانت الملاءمة أو المباشرة مع قصد اللذة أو مع الوجدان

C لو حصلت الملاءمة أثناء الصلاة فقط

D عند ملاءمة الثياب فقط

Explanation

1. هذا مبني على القاعدة التي قررها الشيخ بأن المباشرة أو الملاءمة تبطل الوضوء إذا كانت مع قصد اللذة أو مع الوجدان
2. فإذا لم يكن هناك قصد أو وجدان للذة فلا يوجب المالكية الوضوء من مجرد الملاءمة، وفق ما بيّن المصنف

6 كيف يُستدل من كلام المصنف على حكم الشك في الوضوء أو فقدان النية أثناءه؟

A يكفي النية السابقة ولا يؤثر الشك

B الشك لا يبطل النية بوجب إعادة الوضوء

C الشك يوجب غسل كل الجسد فقط

D لا أثر للشك إلا في الغسل

Explanation

1. يستفاد من كلام الشيخ والمرجع إلخلاف ابن عاشور أن الشك أو كثر النية يوجب إعادة الوضوء
2. القاعدة المستعملة: إذا شك المكلف في وقوع الحدث أو بطلان نية الوضوء فعليه إعادة الوضوء؛ أي الحكم مترتب على اليقين بالطهارة

7 طبقًا للدرس، ما قاعدة المدى الزمني التي استخدمت لتقييد أقصى مدة الحيض والقصى مدة النفاس، ومادا يستفاد من قيود المصنف هنا؟

A الحيض لا حد له والنفاس 40 يومًا

B كلاهما لا يقاس بزمن محدد

C الحيض 60 يومًا والنفاس 15 يومًا

D الحيض أقصاه 15 يومًا والنفاس أقصاه 60 ليلة

Explanation

1. هذا مبني على نص المصنف حيث ذكر أقصى مدة الحيض 15 يومًا وأقصى النفاس 60 ليلة
2. الدلالة الفقهية: ضبط الأوقات بأقصى مدة يفرق بين الحيضة المستمرة والاستحاضة، ويتبع في تطبيق العدة والعبادة

8 من معطيات الدرس، أي من العلامتين اعتبرهما المصنف دليلًا قطعيًا على طهر الحائض أو النفاس، وعلى تلزم بمعرفة المسألة الفقهية؟

A زوال الألم والنضارة 24 ساعة

B رؤية القصة البيضاء أو رؤية الجفوف

C انقطاع الطمث لمدة 3 أيام متتابعة

D اختفاء رائحة الدم

Explanation

1. "هذا يفهم من كلام المصنف الذي أورد علامتين: "القصة البيضاء" و"الجفوف
2. فإذا رأت المرأة إحداهما - ولو بعد ساعة - اعتبرت علامة طهرها فتغتسل وتعيد الصلاة والصوم وتأمر زوجها وفق ما ذكر المصنف

9 حسب الدرس، ما هو المقصود بعبارة "الخارج المعتاد من المخرج" كضابط لوجوب الوضوء؟

A ما يخرج عادة وباستمرار من المخرج

B كل ما يخرج حتى لو نادرًا

C المخارج الخلقية فقط

D الحيض فقط

Explanation

1. هذا مبني على تعريف المصنف الذي جعل الضابط أن الخارج المعتاد من القبل أو الدبر يوجب الوضوء
2. يعني ما يخرج عادة وبصورة اعتيادية من المخرج كالبول أو الغائط أو الريح الدائم، وليس الخروج العرضي غير المعتاد.

10 استنادًا من كلام المصنف عن العلامسة الجنسية للمرأة ("الإلطاف"): ما الحكم التفصيلي إذن مس فرج المرأة دون إدخال اليد داخل الشفرتين؟

A يوجب الغسل فورًا

B يفرد إلى حكم الاستحاضة

C يعتبر كنس الكف بالكف

D لا ينقض الوضوء إذا لم تدخل اليد بين الشفرتين

Explanation

1. هذا يفهم من كلام الشيخ عندما فرق المصنف بين مجرد مس الفرج و"الإلطاف" الذي هو إدخال اليد بين الشفرتين
2. المشهور -كما أورد المصنف- أن مجرد المس لا ينقض الوضوء، أما الإلطاف فيوجب الوضوء

11 بعد اعادة للعبارات الدرس، في حالة خروج ماء دافق بعد لذة (مثلاً بعد رفع ثقل)، كيف يفتتق حكم المني في الغسل؟

A يوجب الوضوء فقط

B يجب الغسل دونا

C لا يوجب الغسل إذا خرج بلا لذة معتادة

D يفضل التطهير لكنه غير واجب

Explanation

1. الدرس نص على أن المني الخارج بلذة معتادة يوجب الغسل
2. إذا خرج الماء دافق بغير لذة أو بلذة غير معتادة فلا يوجب الغسل؛ فالحكم مرتبط باللذة (اللذة المعتادة) كما بيّن المصنف

12 ما الموقف الشرعي المستنتج من الدرس تجاه من يطلبه ذكر أو فقدان عقل مذاري، وفق تعريف المصنف للاستياب؟

A يكفيه الوضوء السابق

B يجب عليه الغسل فورًا

C يلزمه بالوضوء بعد زوال السكر أو الإغماء

D يقلد الأهلية ولا يُعاتب

Explanation

1. المصنف قصر زوال العقل على حالات مثل السكر والإغماء والجنون، واعتبرها من أسباب نقض الوضوء
2. إذا فإن من غلبه السكر أو فقدان العقل يلزمه الوضوء بعد الرجوع إلى إدراكه

13 بحكم مقارنة الدلالات في الدرس، لماذا عُدّت رؤية "القصة البيضاء" مؤثرة في حكم الطهارة ولو بعد ساعة من نزول الدم؟

A لأنها علامة نفسية

B لأنها تدخل في باب الاستحاضة

C لأنها من العلامات القطعية التي قررها المصنف للطهر

D لأنها موافقة ولا لأحساب

Explanation

1. هذا مبني على كلام المصنف الذي اعتبر القصة البيضاء علامة قطعية للطهر
2. لأنها دلالة على انقطاع دم الحيض أو النفاس فتصير حجة شرعية تقتضي بالاغتسال والصلاة والصوم، حتى لو طهرت بعد ساعة من الدم

14 بناء على ما ورد حول الاستحاضة في الدرس، أي قاعدة فقهية تُستعمل عند تذكرار الدم بعد انقطاعه (العادة المنقطعة) في تحديد حكم المرأة؟

A تُعامل كل حالة كحالة

B تحكم بالطهارة للقائلة

C يُنظر في العادة والمدة لتمييز الحيض عن الاستحاضة

D تُمنع المرأة من الصلاة دائما

Explanation

1. المصنف ذكر حالة العادة المنقطعة حيث ينقطع الدم لمدة ويعود، ويقيس ذلك في العدة
2. يُستعمل قياس العادة والتمرز بين الحيض والاستحاضة بحسب المدة والانتظام، فلا تُحكم بكونها حيضة لو تجاوزت أقصى مدة الحيض.

15 استنباطًا من مقصد الشارع كما عرضه المصنف: ما الغرض الأسمى من تشديد الشرع على الطهارة قبل العبادة؟

A تنظيف الملابس فقط

B حماية المجتمع من الأمراض

C جمع الأهلية القانونية

D تحقيق طهارة الظاهر والباطن للتوجه الكامل إلى الله

Explanation

1. هذا مستخلص من قول المصنف إن المقصد من وجوب التطهير هو رفع الحدث وما يترتب من آثار لا لشيء سوى المعاودة.
2. بالتالي الطهارة تخدمن طهارة الظاهر والباطن وتحقيق توجه كامل للمعبود، وليس مجرد طقس شكلي.